



**Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler,
Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche Einführung in
das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende
sowie Hörer anderer Fachbereiche**



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

A. Gutachtliche Falllösung

Sachverhalt:

Der Bibliothekar B ist seit längerer Zeit auf der Suche nach einem vollständigen und gut erhaltenen Exemplar des Windscheid, „Die actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts (1856)“. Er vereinbart mit seinem Antiquar A, dass dieser ihn kontaktiere, sobald er ein solches vorrätig habe. Als ein Exemplar bei A eintrifft, informiert er B hierüber in einem Brief und bietet ihm das Werk „exklusiv zum Verkauf“ an. B antwortet in einem kurzen Brief, dass er für das Werk 128 € biete und es am 30. April abholen könne. Ein Postbote wirft den Brief des B in den Briefkasten des A. Am Folgetag bestätigt A in einem kurzen Anruf bei B das Geschäft.

Als B am 30. April im Antiquariat erscheint, erkennt er sofort anhand der Rechnung, dass dort statt 128 € als Kaufpreis 218 € angegeben ist. Auf Rückfrage des B sieht A ebenfalls überrascht im Korrespondenzordner nach und stellt fest, dass B tatsächlich 128 € geschrieben hatte. Er entschuldigt sich für seinen Fehler und erklärt, dass er das Buch nicht für 128 € verkaufen könne, weswegen er den Vertrag anfechte.

Fallfrage:

Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Schriften?

B. Einzelfragen

Nr. 1 – 12 (folgt nach Falllösung)

A. Gutachterliche Falllösung

Anspruch des B gegen A aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB (28 Punkte)

B könnte gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buches „Die actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts“ aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben. (**Hinweis: Nicht im Gutachten notieren, aber dem Sinn nach fragen: Wer will was von wem woraus?**)

I. Anspruch entstanden

Voraussetzung ist, dass zwischen A und B ein Kaufvertrag i.S.v. § 433 Abs. 1 BGB zustande gekommen ist. Dafür müssen **zwei korrespondierende Willenserklärungen** vorliegen. Das sind die jeweils **empfangsbedürftigen Willenserklärungen Angebot und Annahme** des Angebots (§§ 145 ff. BGB).

1. Angebot

Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrags nur noch von dessen Zustimmung abhängt. Ein Angebot könnte die per Briefpost versendete Erklärung des A sein, wonach dieser dem B das Buchexemplar „exklusiv zum

Verkauf“ anbietet. Problematisch ist allerdings, dass die Erklärung des A keine Preisangabe enthält. Mithin fehlt eine wesentliche Voraussetzung der **notwendigen Vertragsbestandteile** („**essentialia negotii**“). Gemäß §§ 133, 157 BGB ist die Erklärung des A aus der Sicht des **objektiven Empfängerhorizonts** auszulegen. Aus dieser Sicht ist die Erklärung des A dahingehend zu verstehen, dass A dem B die Gelegenheit verschaffen möchte, selbst ein konkretes Angebot für das Buch zu unterbreiten. Folglich ist die Erklärung des A in seinem Brief eine sogenannte „**invitatio ad offerendum**“.

Somit hat A in seinem Brief an B noch kein Angebot für das Buch gemacht.

Ein Angebot könnte allerdings in dem kurzen Brief des B enthalten sein, wonach er dem A für das Werk 128 € bietet und es am 30. April abholen möchte. Diese Erklärung des B enthält **alle notwendigen Vertragselemente**, nämlich die **Vertragsparteien** (A und B), die **Leistung** (Buch) und die **Gegenleistung** (Kaufpreis). A könnte somit das Angebot des B mit einem bloßen „ja“ annehmen. Folglich hat B gegenüber A ein Angebot abgegeben.

Das **Angebot** des B ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**, die im vorliegenden Fall unter **Abwesenden** abgegeben wurde. Folglich sind die Voraussetzungen des **§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB** zu prüfen. Danach geht eine Willenserklärung zu, wenn sie dergestalt in den **Machtbereich des Empfängers gelangt** ist, dass dieser unter normalen Umständen **Kenntnis von der Willenserklärung** erlangen kann. Der Brief des B ist A per Briefpost ordnungsgemäß durch **Einwurf in den Briefkasten zugestellt** worden. Der Brief des B ist A folglich zugegangen. Die darin enthaltene Erklärung ist somit nach § 130 Abs. 1 S. 1 BGB gegenüber B **wirksam geworden**.

B hat A mithin ein wirksames Angebot unterbreitet.

2. Annahme

A müsste das Angebot des B wirksam angenommen haben. Eine Annahme ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**, aus der hervorgeht, dass das Angebot **uneingeschränkt akzeptiert** wird. Nach dem Zugang des Briefs mit dem Angebot des B hat A den B angerufen und das Geschäft ohne Einschränkungen bestätigt. Folglich liegt eine Annahme des A vor. Die Annahmeerklärung des A ist eine Erklärung **unter Anwesenden**. Sie ist B mithin in dem Moment zugegangen, als er sie beim **Telefonat mit A** gehört hat (**§ 147 Abs. 1 S. 2 BGB**).

3. Zwischenergebnis Der Anspruch ist entstanden.

II. Anspruch untergegangen?

Der Anspruch des B gegen A könnte allerdings untergegangen sein. Als **Untergangsgrund** kommt vorliegend eine **Anfechtung nach §§ 119 ff. BGB** in Betracht, die zur Folge hätte, dass der Kaufvertrag nach **§ 142 Abs. 1 BGB ex tunc nichtig** ist.

1. Anfechtungsgrund

Voraussetzung für die Anfechtung des A ist, dass er einen Anfechtungsgrund hat. In Betracht kommt ein **Inhaltsirrtum nach § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB**. Ein solcher Irrtum liegt vor, wenn sich der Erklärende über die **Bedeutung seiner Erklärung** irrt, wobei auf die Bedeutung der Erklärung aus der **Sicht des objektiven Empfängers** abzustellen ist. Aus der **Rechnung des A** geht hervor, dass dieser das Angebot des B vorbehaltlos angenommen hat, weil er bei Abgabe der Annahmeerklärung **subjektiv** davon ausging, dass das **Angebot in Höhe von 218 €** erfolgt sei. Aus der Sicht des A liegen somit übereinstimmende Willenserklärungen zum Preis von 218 € vor. Folglich erlag A bei der Abgabe seiner Annahmeerklärung einem Inhaltsirrtum i.S.v. § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB.

Mithin liegt ein Anfechtungsgrund nach § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB vor.

*[Anmerkung: Mit entsprechender Begründung ist auch die Annahme eines **Erklärungsirrtums** nach § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB vertretbar, indem argumentiert wird, dass A ein „Zahlendreher“ unterlaufen sein könnte, was dem Versprechen bzw. dem Verschreiben als die typischen Fälle des Erklärungsirrtums sehr nahekommt]*

2. Kausalität

Der **Inhaltsirrtum** des A muss **kausal für die Abgabe der Willenserklärung** gewesen sein. Hätte A erkannt, dass er statt 218 € den Kaufpreis 128 € objektiv erklärt hat, hätte er die Annahmeerklärung mit diesem Inhalt nicht abgegeben. Folglich war der Inhaltsirrtum des A kausal.

3. Anfechtungserklärung

Weitere Voraussetzung für die Anfechtung ist nach **§ 143 Abs. 1 BGB**, dass die Anfechtung durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner erfolgen muss. Die Anfechtungserklärung ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung**. A erklärte gegenüber B, dass er das Buch nicht für 128 € verkaufen könne und dass er deswegen den Vertrag anfechte. Diese Erklärung ist B direkt zugegangen. Also liegt eine wirksame Anfechtungserklärung vor.

4. Anfechtungsfrist

Im Falle einer Anfechtung nach § 119 Abs. 1 BGB muss gemäß **121 Abs. 1 BGB** die Anfechtung **unverzüglich** erklärt werden. Nach der Legaldefinition in § 121 Abs. 1 BGB darf **kein schuldhaftes Zögern** vorliegen. Indem A die Anfechtung unmittelbar nach Bemerken des Irrtums direkt dem B erklärte, ist die Anfechtungsfrist beachtet worden.

5. Rechtsfolge

Der Kaufvertrag ist durch Anfechtung **ex tunc (=rückwirkend) nach § 142 Abs. 1 BGB unwirksam** geworden. Folglich ist der Anspruch des B gegen A untergegangen.

III. Ergebnis

B hat gegen A keinen Anspruch aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB auf Übergabe und Übereignung des Buches, „Die actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts“. Andere Anspruchsgrundlagen sind nicht einschlägig.

B. Einzelfragen

1. Legen Sie kurz dar, was allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind. *(1 Punkt)*

AGB sind standardisierte und **vorformulierte Regelungen**, die bei einer Vielzahl von Verträgen verwendet werden, § 305 Abs. 1 BGB.

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit AGB wirksam sind? Geben Sie zwei Voraussetzungen an. *(2 Punkte)*

Insgesamt unterscheidet man 4 Voraussetzungen:

a) Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle, § 310 BGB

b) Vorliegen von AGB, § 305 Abs. 1 S. 1 BGB

c) Einbeziehungskontrolle, §§ 305 Abs. 2, 305c BGB

d) Inhaltskontrolle, §§ 307-309 BGB

3. Was ist Recht aus rechtswissenschaftlicher Sicht? (1 Punkt)

Recht ist nach dem Positivismus die **Summe aller geltenden (=geschriebene und ungeschriebene) Rechtsnormen**. Das sind die vom Gesetzgeber erlassenen und/oder die von den Gerichten angewendeten Normen.

4. Was ist eine Willenserklärung? (1 Punkt)

Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines Willens, der auf Herbeiführung einer **Rechtsfolge gerichtet** ist. *Sie ist Ausdruck der Privatautonomie und ein wichtiges Basiselement des Privatrechts.*

5. Erläutern Sie das Abstraktionsprinzip anhand eines Beispiels. (3 Punkte)

Das Abstraktionsprinzip baut darauf auf, dass **Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte** getrennt zu betrachten sind („**Trennungsprinzip**“). Auch die Wirksamkeit von **Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften** sind **grundsätzlich voneinander unabhängig**. Ein **Beispiel** hierfür ist die An-

fechtung eines Verpflichtungsgeschäfts wegen eines Irrtums gemäß §§ 119 ff. BGB, die in der Regel ohne Folge für die Wirksamkeit einer Übereignung der Sachen auf der Verfügungsebene ist.

6. Ist ein von einem Minderjährigen ohne Wissen der Eltern geschlossener Kaufvertrag, welcher noch nicht vollzogen wurde, wirksam? (2 Punkte)

Regelmäßig ist das nicht der Fall. Verträge, die Minderjährige ohne vorherige Einwilligung (§ 107 BGB) der Eltern abgeschlossen haben, sind **schwebend unwirksam**, und zwar bis zu einer nachträglichen **Genehmigung (§ 108 BGB)**, da **Minderjährige zwischen 7 und 18 Jahren nur beschränkt geschäftsfähig** sind, § 106 BGB. Eine **Ausnahme** ist nur bei einem Geschäft mit einem **lediglich rechtlichen Vorteil** gegeben, § 107 BGB. Diese greift vorliegend nicht ein, da ein Kaufvertrag einen Minderjährigen zu einer Gegenleistung, nämlich der Kaufpreiszahlung verpflichtet. Eine Möglichkeit der rechtlichen Wirksamkeit kann sich allein aus dem § 110 BGB ergeben (**Taschengeldparagraph**).

7. Wo ist der sogenannte Taschengeldparagraf im BGB geregelt und was besagt er? (2 Punkte)

Der Taschengeldparagraf in **§ 110 BGB** besagt, dass Verträge, bei denen der Minderjährige die Leistung **vollständig** mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind, wirksam sind. *Es handelt sich sozusagen um einen Unterfall der vorweggenommenen konkludenten Zustimmung durch die Eltern, indem diese das Taschengeld dem Minderjährigen überlassen.*

8. Was unterscheidet den Boten vom Stellvertreter? (2 Punkte)

Der wesentliche Unterschied zwischen einem Boten und einem Stellvertreter ist, dass der **Stellvertreter nach § 164 BGB eine eigene Willenserklärung im fremden Namen** abgibt, wohingegen der **Bote lediglich die Willenserklärung einer anderen Person** überbringt. Kennzeichnend für die Abgabe einer „eigenen“ Willenserklärung ist, dass der **Vertreter** befugt ist, sich einen **eigenen Willen** zu bilden und dass er über einen gewissen **Ermessensspielraum** verfügt. Das Gegenbeispiel ist ein Postbote als bloßer Erklärungsüberbringer.

9. Was sind die Rechtsfolgen des Handelns eines „falsus procurator“? (2 Punkte)

Der falsus procurator („falscher Vertreter“) haftet nach § 179 BGB. Danach hat die Gegenpartei das **Wahlrecht**, vom falschen Vertreter entweder die **Erfüllung des Vertrages oder Schadensersatz** zu verlangen, § 179 Abs. 1 BGB. Handelt der falsche Vertreter **unabsichtlich ohne Vertretungsmacht**, ist der Schadensersatz nach § 179 Abs. 2 BGB auf den **Ersatz des Vertrauensschadens** begrenzt („*negatives Interesse*“, *ansonsten auf den Erfüllungsanspruch als „positives Interesse*“). Die Haftung tritt gemäß **§ 179 Abs. 3 BGB** nicht ein, wenn die Gegenpartei das Fehlen der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste.

10. Was ist eine Gattungsschuld? In welchem Zusammenhang kann es darauf ankommen, ob eine Gattungsschuld vorliegt? (2 Punkte)

Eine **Gattungsschuld** ist die Verpflichtung eines Schuldners, nicht eine ganz bestimmte, individuelle Sache zu leisten (sog. **Stückschuld**), sondern ein Exemplar einer **Obergattung von Sachen** zu leisten, und zwar hiervon ein **Exemplar mittlerer Art und Güte, § 243 BGB**. Relevant kann dies beispielsweise dann werden, wenn im Rahmen des § 275 Abs. 1 BGB die Frage nach der **Unmöglichkeit der Leistung** zu stellen ist. Ist lediglich ein Exemplar einer Gattung untergegangen (z.B. ein Kartoffelsack von vielen gleichartigen Kartoffelsäcken) ist die Leistung nicht unmöglich geworden, da der Schuldner noch ein anderes Exemplar aus dieser Gattung liefern kann, also im obigen Beispielsfall einen anderen Kartoffelsack, der von mittlerer Art und Güte ist.

11. Welche Rechte können einem Gläubiger im Fall einer Leistungsstörung zustehen? Geben Sie zwei Beispiele für mögliche Anspruchsarten. (5 Punkte)

Im Fall einer Leistungsstörung können dem Gläubiger bei Pflichtverletzung des Schuldners verschiedene Rechte zustehen, beispielsweise der **Schadensersatzanspruch** (§§ 280 ff. BGB) und der **Rücktritt** (§§ 323, 346 ff. BGB). *Diese Rechte haben dann wiederum verschiedene Unterkategorien, etwa den Schadensersatz statt oder neben Leistung (z.B. §§ 283 und 286 BGB) und den Rücktritt nach Fristsetzung oder wegen Unmöglichkeit (§§ 323 und 326 Abs. 5 BGB).*

12. Was sind die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit und wo stehen diese? (5 Punkte)

Der Schadensersatz statt der Leistung und seine Voraussetzungen sind vor allem in den **§§ 280 und 283 BGB** geregelt. Nach **§ 280 Abs. 1 BGB** muss zunächst ein **Schuldverhältnis** vorliegen. Gemäß **§ 283 BGB** muss sodann eine **Pflichtverletzung in Form der Unmöglichkeit der Leistung** gegeben sein (siehe § 275 BGB). Darüber hinaus muss der **Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten** haben, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB, also vorsätzlich oder fahrlässig i.S.d. § 276 Abs. 1, 2 BGB gehandelt haben. (Möglich wäre auch die **Zurechnung fremden Verschuldens** nach § 278 BGB). Sodann muss ein **Schaden** des Gläubigers vorliegen, für den als Rechtsfolge nach den Grundsätzen der §§ 249 ff. BGB Ersatz verlangt werden kann.